



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
PROCESSO Nº : 0501999-48.2009.4.05.8500
REQUERENTE: : UNIÃO
REQUERIDO : MARIANA PARANHOS CALDERON
RELATOR : Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência fundado no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001.

O acórdão recorrido da Turma Recursal da Seção Judiciária do Sergipe decidiu que o servidor da Polícia Federal tem direito à progressão para a Primeira Classe na data em que preencheu os requisitos necessários. Considerou que *“o art. 5º do Decreto nº. 2.568/98 é ilegal ao estabelecer que as progressões somente ocorrerão a partir de 1º de março, ainda que o servidor tenha preenchido os requisitos legais para fazer jus à progressão no ano anterior após o dia 1º de março, pois a pretexto de regulamentar o art. 2º, da Lei nº 9.266/96, estabelecendo as condições para a progressão foi além de uma simples regulamentação, disciplinando matéria reservada a lei”*.

Em contrapartida, o acórdão paradigma da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul decidiu que não há nenhuma invalidade no decreto que postergou os efeitos financeiros da progressão para o dia 1º de março do ano seguinte. Considerou que *“não desborda do Poder Regulamentar do Administrador o implemento, por decreto, das condições gerais impostas pela Lei, mormente quando há autorização legal expressa nesse sentido”*, e que *“não há afronta ao Princípio da Isonomia, mas, ao contrário, se está diante da observância do Princípio de Legalidade Estrita, sendo a Lei integrada pela disposição regulamentar, no exercício pleno e legítimo do Poder Discricionário conferido pelo Poder Público”*.

O recorrido alegou em contrarrazões que:

- a) A União não informou, em sua peça recursal, qual seria o número do acórdão divergente que poderia ser considerado paradigma para justificar o presente pedido de uniformização;
- b) A 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul alterou seu posicionamento, conforme acórdão prolatado em 23/06/2010 no processo nº 2009.71.50.001771-9/RS, transitado em julgado em 22.07.2010.

É o relatório.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

VOTO

O inteiro teor do acórdão paradigma está devidamente comprovado nos autos do processo virtual (Anexo 1738230). Entretanto, a cópia do acórdão não contém identificação do processo em que foi proferido. Nem as partes nem o número de registro ficaram impressos no acórdão. Não obstante, a recorrente juntou peça anexa com extrato da página da internet (inclusive com identificação da URL) que dá acesso à consulta do processo eletrônico, na qual é possível identificar com precisão o processo no qual o acórdão paradigma foi prolatado. Considero comprovada a divergência jurisprudencial em torno de matéria de direito.

O recorrido alegou que a 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul alterou o posicionamento que havia firmado no acórdão paradigma. O Anexo 1740014 realmente parece revelar a modificação da orientação daquele colegiado. Não obstante, somente quando a Turma Recursal de origem consolida em súmula a modificação de seu entendimento é que o original acórdão paradigma perde seu valor para efeito de demonstração de divergência jurisprudencial. Transcrevo, a propósito, a Questão de Ordem nº 12 da TNU: *“Quando o acórdão indicado como paradigma já foi vencido na Turma de origem, por súmula, não serve para demonstração da divergência”*.

Isto posto, julgo admissível o pedido de uniformização de jurisprudência. Passo a analisar o mérito.

A progressão funcional na Carreira Policial Federal está prevista no art. 2º da Lei nº 9.266/96 (redação original, vigente na época em que o recorrido completou cinco anos de exercício):

“Art. 2º O ingresso nos cargos da Carreira Policial Federal far-se-á mediante concurso público, exigido o 3º grau de escolaridade, sempre na segunda classe, observados os requisitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá, em regulamento, quanto aos requisitos e condições de progressão na Carreira Policial Federal.”

A lei não estipulou os requisitos para a progressão funcional, delegando expressamente ao Poder Executivo plena competência para regulamentar a matéria. A regulamentação consta do Decreto nº 2.565/98.

O art. 3º do decreto dispõe que a progressão na Carreira Policial Federal depende de dois requisitos: avaliação de desempenho satisfatório e cinco anos ininterruptos de efetivo exercício na classe em que o servidor estiver posicionado. Por outro lado, o art. 5º do mesmo decreto prevê que os atos de progressão devem ser publicados no Diário Oficial da União até o último dia do mês de janeiro, vigorando seus efeitos financeiros a partir de 1º de março subsequente.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

O Decreto nº 2.565/98 não ofendeu o princípio da legalidade, porque não contrariou em nenhum ponto a lei regulamentada nem regulamentou matéria sob reserva legal.

Entretanto, o regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da progressão funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias constitucionais, hierarquicamente superiores.

O art. 5º do decreto, ao impor uma data única para início dos efeitos financeiros da progressão funcional, afronta o princípio da isonomia, desde que confere tratamento único a indivíduos que se encontram em situações diferentes. A eficácia da progressão funcional deve ser observada segundo a situação individual de cada servidor.

Segundo o decreto, a progressão funcional não depende apenas da totalização de cinco anos ininterruptos de efetivo exercício. Também é necessária a avaliação de desempenho satisfatório, que deve ser realizada até 30 de outubro. Não obstante, para assegurar observância do princípio da isonomia, a essa avaliação deve ser atribuída natureza declaratória (e não constitutiva), de forma a retroagir seus efeitos ao momento em que tiverem sido completados os cinco anos ininterruptos de efetivo exercício.

Voto no sentido de uniformizar o entendimento de que os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira Policial Federal devem retroagir ao momento em que tiverem sido completados os cinco anos ininterruptos de efetivo exercício.

O julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto a fim de que mantenham ou promovam a adequação do acórdão recorrido à tese jurídica firmada, em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU.

Isto posto, conheço do pedido de uniformização, mas nego-lhe provimento.

ROGERIO MOREIRA ALVES
Juiz Federal
Relator



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES
Requerente:	UNIÃO
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
Requerido(a):	MARIANA PARANHOS CALDERON
Proc./Adv.:	MARIE DOMINIQUE DIELLE VIANA SOUZA
Origem:	SE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
Proc. Nº.:	0501999-48.2009.4.05.8500

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e negou-lhe provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES e JOÃO BATISTA LAZZARI, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA.

Proferiu Sustentação Oral Pelo Requerente: ALEXANDRE COSTA LIMA NETO

Brasília, 11 de outubro de 2011

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
PROCESSO Nº : 0501999-48.2009.4.05.8500
REQUERENTE: : UNIÃO
REQUERIDO : MARIANA PARANHOS CALDERON
RELATOR : Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

E M E N T A

PROGRESSÃO FUNCIONAL. CARREIRA POLICIAL FEDERAL. REQUISITOS FIXADOS POR DECRETO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA EM QUE COMPLETADO O QÜINQÜÊNIO DE EXERCÍCIO DO CARGO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. A lei não estipulou os requisitos para a progressão funcional, delegando expressamente ao Poder Executivo plena competência para regulamentar a matéria. O Decreto nº 2.565/98 não ofende o princípio da legalidade, porque não contraria em nenhum ponto a lei regulamentada nem regulamentou matéria sob reserva legal.
2. O regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da progressão funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias constitucionais, hierarquicamente superiores. O art. 5º do Decreto nº 2.565/98, ao impor uma data única para início dos efeitos financeiros da progressão funcional, afronta o princípio da isonomia, desde que confere tratamento único a indivíduos que se encontram em situações diferentes. A eficácia da progressão funcional deve ser observada segundo a situação individual de cada servidor.
3. Uniformizado o entendimento de que os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira Policial Federal devem retroagir ao momento em que tiverem sido completados os cinco anos ininterruptos de efetivo exercício.
4. Pedido de uniformização improvido, com a determinação de devolução dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem a fim de que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, decide a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao pedido de uniformização.

Fortaleza, 11 de outubro de 2011.

ROGERIO MOREIRA ALVES
Juiz Federal Relator